



PUTUSAN
Nomor 6633 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

I, yang dijabat oleh Kartono Agustiyanto, S.T., M.M., beralamat di Jalan Taman Puspa Raya, Blok D, Nomor 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaifuddin Al Hakim, A. Ptnh, dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri (PNS) Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya, Blok D-10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023;

II. PT MARTAK BADJENED disingkat PT MARBA, yang

diwakili oleh Direktur, Muhammad Fauzie Martak, berkedudukan di Margorejo Indah, Blok D/324, RT 003, RW 008, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Riyadh U. B., Ph.D., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Riyadh U. B., Ph.D. & Partners, beralamat di Jalan Suwono, Nomor 23, Surabaya, dan Treasury Tower 18th, Floor Suite J, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024;

Pemohon Kasasi I, II;

L a w a n

TJIN JUANNA, bertempat tinggal di Jalan Kalijudan Indah, Blok L-33, RT 003, RW 007, Kelurahan Kalijudan,

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chindra Adiano, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MAC, beralamat di Jalan Ketintang Wiyata, Nomor 24, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN SURABAYA**, yang dijabat oleh Ir. Irvan Wahyudrajad, M.MT., beralamat di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidharta Praditya R P, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Bagian Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya, Lantai I, Jalan Taman Surya 1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;
2. **PUDJI INGASTUTI (Ahli Waris Drs. EC. MURTALA)**, bertempat tinggal di Rungkut Asri Tengah, Nomor 19, RT 003, RW 08, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang telah diajukan perubahan/perbaikan gugatan dalam persidangan memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Perjanjian, Pengoperan, Hak, Penghunian Nomor 41, tanggal 27 April 2012, dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alexandra Pudentian W, S.H., di Surabaya, atas tanah dan bangunan di atasnya bekas Eigendom Verponding Nomor 18225, terletak di Jalan Ngagel, Nomor 77, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, luas 428 m² (empat ratus dua puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan tanah milik Penggugat,

Selatan : berbatasan bangunan milik Tergugat I,

Barat : berbatasan J. Raya Ngagel,

Timur : tanah dan bangunan milik Penggugat adalah sah dan mengikat menurut hukum;

4. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum penguasaan dan penghunian atas tanah bangunan yang dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2012, atas tanah dan bangunan bekas Eigendom Verponding Nomor 18225, terletak di Jalan Ngagel, Nomor 77, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, luas 428 m² (empat ratus dua puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan tanah milik Penggugat,

Selatan : berbatasan bangunan milik Tergugat I,

Barat : berbatasan Jalan Raya Ngagel,

Timur : Tanah dan bangunan milik Penggugat adalah sah dan mengikat menurut hukum;

5. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum tanah dan bangunan, bekas Eigendom Verponding Nomor 18225, terletak di Jalan Ngagel, Nomor 77, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya,

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Timur, luas 428 m² (empat ratus dua puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan tanah milik Penggugat,
Selatan : berbatasan bangunan milik Tergugat I,
Barat : berbatasan Jalan Raya Ngagel,
Timur : Tanah dan bangunan milik Penggugat belumlah dilekati oleh suatu hak guna bangunan;

6. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum luasan tanah seluas 428 m² (empat ratus dua puluh delapan meter persegi) yang dikuasai oleh Penggugat, berasal dari Eigendom Verponding Nomor 18225, terletak di Jalan Ngagel, Nomor 77, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan tanah milik Penggugat,
Selatan : berbatasan bangunan milik Tergugat I,
Barat : berbatasan Jalan Raya Ngagel,
Timur : tanah dan bangunan milik Penggugat tidaklah termasuk dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 285, yang tertulis atas nama PT Martak Badjened disingkat PT Marba (Tergugat I);

7. Membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 285, luas 5.498 m² (lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi), sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 138/Ngagel/2002, yang terletak di Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, yang tertulis atas nama PT Martak Badjened disingkat PT Marba (Tergugat I);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang terkait untuk tunduk dan patuh terhadap perkara ini;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet; Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- I. Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara absolut;
- II. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam penguasaan objek sengketa;
- III. Perbaikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- IV. Perbaikan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum *legal standing*;
- Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini (kompetensi absolut);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat yang diajukan pada Tergugat II adalah kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat IV salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan satu-satunya pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa, sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 285/Kel. Ngagel, luas 5.498 m² (lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Tgl. 13-05-2002, Nomor 138/Ngagel/2002, tertulis Nama Pemegang Hak PT Martak Badjened disingkat Marba, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, terletak di:
Provinsi : Jawa Timur;
Kota : Surabaya;
Kecamatan : Wonokromo;
Kelurahan : Ngagel;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang mendapatkan hak atau manfaat dari padanya dihukum dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk segera mengosongkan dan/atau menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah) secara kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak diputusnya perkara ini oleh Pengadilan Negeri Surabaya sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan perkara ini secara tuntas;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan/*verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat III Rekonvensi atau oleh pihak lainnya;
10. Menghukum Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat III Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 728/Pdt G/2023/PN Sby, tanggal 29 April 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan satu-satunya pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa, sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 285/Kel. Ngagel, luas 5.498 m² (lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Tgl. 13-05-2002, Nomor 138/Ngagel/2002, tertulis Nama Pemegang Hak PT Martak Badjened disingkat Marba, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, terletak di:
Provinsi : Jawa Timur;
Kota : Surabaya;
Kecamatan : Wonokromo;
Kelurahan : Ngagel;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang mendapatkan hak atau manfaat dari padanya dihukum dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk segera mengosongkan dan/atau menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik;
- Menolak yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 376/Pdt/2024/PT SBY, tanggal 25 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 April 2024 Nomor 728/Pdt.G/2023/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024



Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Akta Perjanjian Pengoperan Hak Penghunian Nomor 41, tanggal 27 April 2012, yang dibuat Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alexandra Pudentian W, S.H., di Surabaya terhadap tanah dan bangunan objek sengketa yang terletak di Jalan Ngagel, Nomor 77, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, luas 428 m² (empat ratus dua puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan tanah milik Penggugat,
 - Selatan : berbatasan bangunan milik Tergugat I,
 - Barat : berbatasan J. Raya Ngagel,
 - Timur : tanah dan bangunan milik Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum hak penguasaan dan penghunian tanah objek sengketa oleh Pembanding semula Penggugat, karena didasarkan pada data fisik dan data yuridis yang ada;
4. Menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 285 seluas 5.498 m² (lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor 138/Ngagel/2092 yang terletak di Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya atas nama PT Martak Badjened atau PT Marba (Tergugat I), mengandung cacat hukum secara substansial khusus yang berkaitan dengan tanah dan bangunan objek sengketa;
6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk mengeluarkan objek sengketa seluas 428 m² (empat ratus dua puluh delapan meter persegi) dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 285 seluas 5.498 m² (lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Terbanding I semula Tergugat I tersebut di atas;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024



7. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar tuntutan *dwangsom* atau uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, yang dihitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap serta telah diberitahukan akan tetapi tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela;
8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Terbanding I semula Tergugat I;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 1 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN Sby *juncto* Nomor 728/Pdt.G/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 1 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN Sby *juncto* Nomor 728/Pdt.G/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 3 Juli 2024, 24 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

- Menerima permohonan kasasi II yang diajukan Pemohon Kasasi semula Terbanding II/Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 376/Pdt/2024/PT SBY, tanggal 25 Juni 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 29 April 2024;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi beserta memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Terbanding I/Tergugat I) untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 376/Pdt/2024/PT SBY, tanggal 25 Juni 2024;
- III. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 29 April 2024;

Dan Mengadili Sendiri:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbaikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak atau setidaknya menyatakan perbaikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan satu-satunya pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa, sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 285/Kel. Ngagel, luas 5.498 m² (lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Tgl. 13-05-2002, Nomor 138/Ngagel/2002, tertulis Nama Pemegang Hak PT Martak Badjened disingkat Marba, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, terletak di:
Provinsi : Jawa Timur;
Kota : Surabaya;
Kecamatan : Wonokromo;
Kelurahan : Ngagel;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang mendapatkan hak atau manfaat dari padanya dihukum dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk segera mengosongkan dan/atau menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah) secara kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak diputusnya perkara ini oleh Pengadilan Negeri Surabaya sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan perkara ini secara tuntas;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan/*verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat III Rekonvensi atau oleh pihak lainnya;
10. Menghukum Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat III Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 26 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Juli 2024, 24 Juli 2024, dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 26 Juli 2024, 9 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Tjin Juanna) berdasarkan Akta Perjanjian Pengoperan Hak Penghunian Nomor 41, tanggal 27 April 2012 atas tanah 428 m² (empat ratus dua puluh delapan meter persegi) adalah merupakan bagian dari tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi (PT Martak Badjened disingkat PT Marba) seluas 5.498 m² (lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 285, Surat Ukur Nomor 138/Ngagel/2002 atas nama Martak Badjened atau PT Marba yang diperoleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akta Nomor 45, tanggal 7 September 1949 tentang jual dan beli barang tidak bergerak yang dibuat di hadapan Roeland Van Vendeloo Notaris di Surabaya, dimana selanjutnya atas objek sengketa tersebut telah ditingkatkan menjadi SHGB Nomor 258 Tahun 2022, sehingga objek sengketa sudah menjadi milik Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu jika dibandingkan dengan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, Pemohon Kasasi II PT MARTAK BADJENED disingkat PT MARBA, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 376/Pdt/2024/PT SBY, tanggal 25 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt G/2023/PN Sby, tanggal 29 April 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, dan Pemohon Kasasi II **PT MARTAK BADJENED disingkat PT MARBA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 376/Pdt/2024/PT SBY, tanggal 25 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt G/2023/PN Sby, tanggal 29 April 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan satu-satunya pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa, sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 285/Kel. Ngagel, luas 5.498 m² (lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Tgl. 13-05-2002, Nomor 138/Ngagel/2002, tertulis Nama Pemegang Hak PT Martak Badjened disingkat Marba, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, terletak di:

Provinsi : Jawa Timur;

Kota : Surabaya;

Kecamatan : Wonokromo;

Kelurahan : Ngagel;

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang mendapatkan hak atau manfaat dari padanya dihukum dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk segera mengosongkan dan/atau menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 6633 K/Pdt/2024